大亚湾西区文轩居（惠州市）装饰有限公司“7•2”一般触电事故调查报告

2024年7月2日15时许，大亚湾开发区西区街道冠华城桂香园20栋2203房发生1起触电事故，致1人死亡。

2024年7月3日，惠州市安委办对大亚湾西区文轩居（惠州市）装饰有限公司“7·2”一般触电事故进行挂牌督办。2024年7月4日，大亚湾区管委会依法成立大亚湾开发区西区文轩居（惠州市）装饰有限公司“7·2”一般触电事故调查组（以下简称“7·2事故调查组”）对事故开展调查。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则在前期调查的基础上认真对事故真相进行复核还原。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下：

调查认定，**大亚湾西区文轩居（惠州市）装饰有限公司“7·2”一般触电事故是一起因设备漏电导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）房屋情况及装修施工情况

涉事故房屋为大亚湾开发区西区街道龙山一路66号冠华城桂香园20栋2203室。其户型为二房二厅二卫二阳台，户内建筑面积约92.76平方米，业主聂辉与2024年6月4日委托文轩居（惠州市）装饰有限公司（以下简称“文轩居公司”）进行室内装修。

文轩居公司于2024年6月15日在小区物业单位办理了“装修施工许可证”的报备手续。6月16日进场进行装修作业。

事故发生时，室内装修作业属于初步阶段，已完成水电管线布设，基本完成大厅及房间的地板砖铺设，正在喷涂墙面加固剂（俗称“墙面封闭底漆/封底涂料”，用于墙面批刮腻子前的界面套胶加固处理）。该房屋平面布置见附图1。



户型效果示意图



装修平面布置示意图

图1涉事故房屋平面布置图

（二）相关单位概况

1.装修施工单位基本情况

文轩居公司，统一社会信用代码：91441304MA5740FQ2U，法定代表人：蔡*文，成立日期：2021年09月07日，注册地址：惠州大亚湾西区龙山一路桂香园商铺8栋101号房，经营范围：一般项目：工程管理服务;家具安装和维修服务;园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；照明器具销售。许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计。

2.物业服务单位基本情况

惠州桂香园物业服务有限公司（以下简称“桂香园物业公司”），统一社会信用代码：91441300MA4WG52FXK，法定代表人：姚*，成立日期：2017-04-25，注册地址：惠州大亚湾西区龙山一路66号桂香园11栋1层15号房，经营范围：一般项目：物业管理；机动车充电销售；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；市场营销策划。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（三）死者基本情况

死者李*，男，年龄34岁，汉族，四川邻水人，房屋装修油漆工人。李*是文轩居公司法定代表人蔡*文安排对桂香园20栋2203室进行墙面加固剂喷涂作业的油漆工人。

（四）事故经过

2024年7月2日14时左右，文轩居公司泥水工查*德和同事万*超正在房间内贴地脚线瓷砖，此时，当事人李*首次来到装修现场查看房屋情况。当事人李*与两名泥水工闲聊了一会后，下楼去搬来了其自带的喷涂机，做好准备工作后，开始墙面加固剂喷涂作业；此时，当事人李*赤膊上半身在客厅区域作业，两名泥水工在房间卧室区域铺设地脚线。15时左右，泥水工查*德从房间卧室到客厅，看到当事人李*躺在客厅靠近阳台位置的地面，手握喷涂机的喷枪，身体外观无异常情况。泥水工查*德马上呼叫了同事万*超到客厅一起查看当事人李*的情况；泥水工查*德先是呼喊当事人李*，后又轻拍其脸，当事人李*均没有反应。随后，泥水工查*德去拿开当事人李*手中的喷枪，刚碰到喷枪时，感到有电流通过的手麻现象；查*德拿开喷枪后，立即跑到入户门旁边的用电开关箱位置，拔掉了喷涂机的插座线。15时05分，泥水工查*德拨打了120急救电话；在120电话的指导下，查*德和同事万*超轮流为当事人李*做心肺复苏；此过程中，查*德发现当事人李*胸口中间（喷枪头先前与身体接触区域）有小块红色的斑点。15时15分，泥水工查*德拨打了装修公司现场负责人范*的微信电话，告知其油漆工倒在地上了、赶紧来现场。15时25分左右，120到现场并对当事人李*进行抢救，后经抢救无效宣告死亡。15时27分左右，泥水工查*德拨打了110报警；约5分钟后，派出所民警到现场处置。

（五）事故现场情况

1.当事人被发现时位置

当事人李*被发现时，其仰卧躺在客厅西南角侧、靠近阳台，头部大致朝北、脚朝南，头部距离西侧墙边约1.0米、距离南侧阳台边约1.4米，手握喷涂机的喷枪。见附图2、附图3。



图2当事人被发现时位置

2.当事人作业时使用的机具设备

当事人李*在墙面喷涂作业使用一台“高压无气喷涂机”，喷涂机为金属外壳、电源插头为三脚插，属于I类电动工具，喷涂机一端由进料管连接到“加固剂”（加固剂为雨虹牌，J90彩色渗透型，黄色），其另一端由送料软管连接“喷枪”，喷枪长0.49米、钢质材料，送料软管长12.3米、表面覆裹有涂料。该喷涂机属于当事人自有机械设备。见附图3。



图3喷涂及喷枪图片

当事人使用的电源为两芯电缆线+地拖插座，插头端用三脚插、只接两芯线，无接地PE线，与喷涂机的三脚插头不配套；该线从入户电源开关插座盒接入后延伸至喷涂机旁边，线长约11.0米。见附图4。

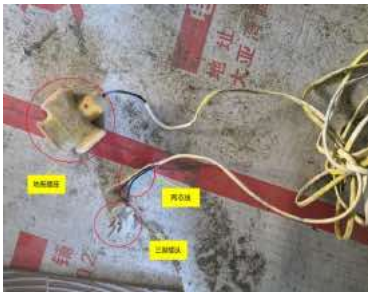
	
地拖线接线及插座、插头图	地拖线布设走向示意图（模拟还原）

图4喷涂机外接的两芯地拖线图

3.临时用电的开关及接线情况

入户电源为一相一零一地线，设置了PE线端子，设置了空气开关作为断路器，未设漏电保护器。从断路器、PE线接线端引出的一相一零一地线，通过简易的三根电线连接到旁边的临时开关插座盒，从PE线端子至插座盒的PE线处于断裂状态。见附图5。

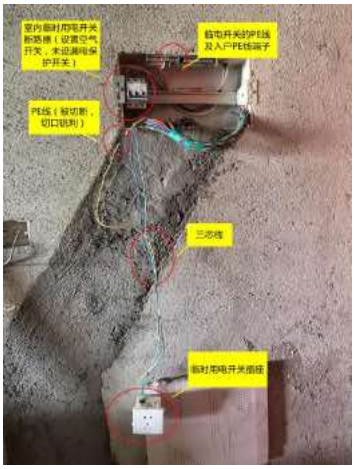
	
临电开关设置情况（空气开关）	临电开关及接线设置情况

图5室内临时用电开关及接线图

4.现场其他相关物品情况

现场有一个临时用电专用开关箱（配电箱），该电箱系装修施工单位在小区物业单位办理装修许可时提供，电箱完好、未接线、未使用过，箱内配有两套齐全的断路器（空气开关）、漏电保护器和三孔插座。见附图6。



图6临时用电专用开关箱（配电箱）图片

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2024年7月2日15时05分，文轩居公司装修工查*德发现李*躺在客厅地上，对其呼喊无反应，随即拨打120急救电话。

（二）政府相关部门应急处置情况

15时08分许，惠阳三和医院120粤LZ196L救护车（随车医生：张*，随车护士：梁*彬，出车司机：温*强）出发赶赴现场处置。15时26分许，120到达现场对李*进行抢救。

15时31分许，大亚湾区公安分局新西派出所接报警情称：在冠华城桂香园营销中心（惠州大亚湾西区龙山一路66号）20栋2203，其称有人死了，120在场检查过了，倒地的那个人跟其不是一个工种的，其也不清楚。接报后，新西派出所立即组织副所长高*柏、辅警陈*和迅速前往现场处置；

15时44分许，大亚湾区公安分局新西派出所民警到达西区冠华城桂香园20栋2203房事故现场，120已在现场对死者李*进行急救，文轩居公司装修工人查*德、万*超及项目监理范*在现场；

15时57分许，文轩居公司法定代表人蔡*文赶到现场；

15时57分许，当事人李*（男，35岁，汉族，四川人）经惠阳三和医院120医护人员抢救无效后死亡；

16时许，大亚湾区公安分局新西派出所出勤民警通知刑侦大队法医到场开展现场勘查，并通知惠东殡仪馆到场处理尸体；

16时14分许，惠阳三和医院120粤LZ196L救护车返院；

16时50分许，当事人李*的妹妹李*到达现场；

17时05分，经法医现场尸检，死者胸前部有类似电流斑的损伤，其余未见损伤，怀疑触电死亡；

17时10分，大亚湾区公安分局新西派出所副所长高*柏将该情况电话报告西区街道办事处应急值班人员周*安；

17时11分许，惠东殡仪馆粤L286D接运车辆（接运人：曾*文）抵达事故现场；

17时35分，大亚湾区公安分局新西派出所民警将相关人员带回派出所进一步调查；

17时42分许，大亚湾区公安分局新西派出所处置警力离开事故现场；

17时51分许，惠东殡仪馆接运人员离开事故现场，将死者李伟尸体运往殡仪馆存放；

19时05分许，大亚湾区总值班室接西区街道办事处粤政易报告：下午5点10分，西区街道办事处值班人员接新西派出所高警官来电，称桂香园20栋2203室内发现一名男子昏迷不醒，疑似触电，具体情况待进一步核实；

19时06分许，大亚湾区总值班室致电区公安分局核实情况：是有该警情，该男子已触电身亡；核实后，区总值班室立即调度区应急管理局、区公安分局、西区街道办事处、区城乡建设和综合执法局、区政法信访办、区综合办网信组等相关单位进行处置。

19时42分许，区应急管理局、西区街道办事处等人员相继赶到新西派出所向文轩居公司相关人员了解事故情况。

20时40分许，区公安分局、区应急管理局、区城乡建设和综合执法局、西区街道办事处及文轩居公司法定代表人蔡*文、现场监理范*到事故现场做初步勘察。

（三）处置评估

1.大亚湾区总值班室接到事故报告后，立即调度区属单位赶赴事故现场开展处置，同时向惠州市委市政府总值班室报送突发事件信息，应急响应及时，调度准确、应急处置措施得当，突发事件信息报送工作及时、有效。

2.事故发生后，大亚湾区公安分局立即响应，各部门协同配合，应急处置措施得当；但未按照规定及时向大亚湾区总值班室上报突发事件相关情况，突发事件信息报送工作存在迟报现象。

3.大亚湾区应急管理局接到事故信息后，迅速派员赶赴事故现场开展处置，应急响应及时，应急处置措施得当，突发事件信息报送工作及时、有效。

4.事故发生后，大亚湾区城乡建设和综合执法局应急响应及时，突发事件信息报送工作及时、有效。

5.事故发生后，西区街道办事处各部门协同配合，立即开展应急处置，应急处置措施得当，应急处置有效；但未按照规定及时向大亚湾区总值班室上报突发事件信息，突发事件信息报送工作存在迟报现象。

（四）事故善后情况

文轩居公司与死者李*家属仍就赔偿事宜在商谈，暂未收到社会不良影响或群体性上访事件的情况报告。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

根据现场勘查、检验检测和对相关人员笔录问询，本次事故的直接原因是：当事人李*在进行墙面加固剂喷涂作业时，喷涂机漏电致其触电身亡。

（二）事故直接原因分析

1.当事人李*被发现时，身体无外伤等外观异常情况；现场救援的泥水工查应德在拿开喷枪时，感到有电流导致的手麻情况，据此推断，喷涂机设备在使用过程中可能会存在漏电情况。

2.作业机械设备及临时用电存在多项安全隐患，如喷涂机故障漏电，未能有效防止触电事故发生：施工临时用电未设专用开关箱[1]，现场使用只接两芯线的插座盒代替专用开关箱，未设置漏电保护开关[2]、未接通PE线[3]；喷涂机设备用电与接电线路不匹配，喷涂机自带三脚插座头，使用时插在只接有两芯线的插座头上，该情况下，喷涂机设备的金属外壳未能做保护接零[4]。

3.事故调查组委托专业检测机构（惠州市安富电气消防安全检测有限公司）于7月16日对现场相关配电线路、设备进行了检测，检测公司出具的《检测报告》（报告编号：AFDQ202407171762）列出了以下隐患项：1.未安装漏电保护开关；2.设备未连接地线，外壳带电；3.连接线插座未安装地线；4.电动喷涂机绝缘层损坏，产生壳体带电。

4.当事人李*作业环境为房间客厅内，作业时站立在地面，使用喷涂机对墙面进行喷涂，除触电隐患外，无其他易发事故隐患。

5.根据区公安分局新西派出所《关于“20240702非正常死亡”警情的处置情况说明》：根据法医现场尸检，死者胸前部有类似电流斑的损伤，其余未见损伤，怀疑触电死亡。

（三）间接原因分析

1.文轩居公司安全生产管理不到位。其未制定实施相关安全生产管理制度[5]，未对作业人员进行安全生产教育培训[6]，未实际配备专职电工开展现场巡查管理[7]（办理装修许可所用的电工证件持有人已离职）；对装修作业现场的安全管理不到位[8]，未使用符合安全要求的临时用电开关箱，未发现作业人员违规用电情况。

2.桂香园物业公司在办理桂香园20栋2203室“装修施工许可证”时，未严格审核电工资质，让资格证过期的人员从事水电安装工程；未核实装修工程临时用电是否符合安全要求就通电施工。日常巡查流于形式，未发现临时用电存在隐患。

3.当事人李*使用存在安全隐患的喷涂机，未对喷涂机进行有效维护保养及安全隐患排查。

四、监管部门及履职情况

（一）区城乡建设和综合执法局

根据《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局职能配置和人员编制方案》《关于明确惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局工作组职责的通知》，区城乡建设和综合执法局负责物业管理和房地产中介行业的监督管理工作。负责城乡规划管理、城乡建设、市容环境卫生、市政、城市绿化管理、住房保障、物业、房地产市场、城镇燃气、人民防控、住宅室内装饰装修、危险房屋管理方面违法违章行为的日常巡查检查。

区城乡建设和综合执法局于2023年5月22日组织全区物业小区负责人进行了《大亚湾区物业管理区域有限空间及室内装修安全管理》培训工作，后续还向全区物业小区下发了三份关于加强装修管理的通知，分别是2023年5月14日印发的《关于加强物业小区室内装饰装修安全管理工作的通知》、2023年6月19日印发的《关于进一步加强物业小区室内装饰装修安全管理工作的通知》以及2023年8月9日印发的《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》，督促物业企业加强室内装饰装修安全管理。

未严格落实《惠州市人民政府关于乡镇街道实行综合行政执法的公告》规定：县级相关行政执法部门要主动协调衔接，加强对镇街综合行政执法工作的业务指导和专业培训。督促、指导各街道办对室内装饰装修工程监管工作不力。

（二）西区街道办事处

根据《惠州大亚湾经济技术开发区各有关单位安全生产工作职责》，西区街道办事处要根据2020年印发的《惠州市人民政府关于乡镇街道实行综合行政执法的公告》，按照职责分工，负责辖区内行使对职业卫生、市容环境卫生管理、城市建设及燃气管理、城市绿化管理、市政管理、住宅室内装饰装修等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚及相关的行政检查、行政强制职能。

2023年1月份至今，西区街道办事处持续对辖区内住宅小区内违规建筑开展整治管控工作，通过运用快速拆除工作机制，共计拆除在建违规建筑86宗，拆除总面积约2713.67m^2。2024年以来，西区街道办事处发动物业管理方转发推送安全生产专项工作的宣传视频及提醒16次，要求物业单位加大巡查力度，对相关作业人员定期培训教育、开展应急演练等工作。出动264人次对75个物业小区开展有限空间、防风防汛应急物资、消防等巡查工作，督促物业小区做好安全隐患排查及整改工作。

未严格落实《惠州市人民政府关于乡镇街道实行综合行政执法的公告》规定：行政处罚权调整实施后，与之相关的行政强制措施权、行政检查权由镇街一并实施。对辖区内住宅室内装饰装修工作行政检查工作不到位。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关政府部门

1.区城乡建设和综合执法局

督促、指导各街道办开展住宅室内装饰装修监管工作不力。

2.西区街道办事处

对辖区内住宅室内装饰装修工作行政检查工作不到位；未按照规定及时向大亚湾区总值班室上报突发事件相关情况，突发事件信息报送工作存在迟报现象。

3.区公安分局

未按照规定及时向大亚湾区总值班室上报突发事件相关情况，突发事件信息报送工作存在迟报现象。

（二）有关生产经营单位

1.文轩居公司

文轩居公司安全生产管理不到位，未建立健全安全生产管理制度[9]，未对作业人员进行安全生产教育培训[10]，未实际配备专职电工开展现场巡查管理[11]（办理装修许可所用的电工证件持有人已离职）；对装修作业现场的安全生产管理不到位[12]，未设置符合要求的临时用电开关箱，未发现作业人员违规用电情况和相关安全隐患。

2.桂香园物业公司

桂香园物业公司未严格审核电工资质，让资格证过期的人员从事水电安装工程；未核实装修工程临时用电是否符合安全要求就通电施工。日常巡查流于形式，未发现临时用电存在安全隐患。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

李*，房屋装修油漆工人，安全意识不足、风险辨识能力薄弱，使用与自有电动喷涂机不匹配的插座线，未有效检查辨识电动喷涂机存在漏电隐患，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议公安机关作进一步侦查人员

范*，男，文轩居公司现场监理，未履行现场安全负责人职责，未发现临时用电未安装漏电保护开关，未对当事人李*进行安全交底，现场施工未到场监护。对事故发生负有责任，由公安机关作进一步侦查。

（三）对事故责任单位处理建议

1.文轩居公司安全生产管理不到位，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[13]依法进行行政处罚。

2.桂香园物业公司安全监管不严格，未严格审核电工资质，让资格证过期的人员从事水电安装工程；未核实装修工程临时用电是否符合安全要求就通电施工；日常巡查流于形式，未发现临时用电存在安全隐患。建议由区城乡建设和综合执法局依法给予处理。

（四）对事故责任人员处理建议

蔡*文，女，文轩居公司法定代表人，未正确履行主要负责人安全生产职责，对事故负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[14]规定依法进行行政处罚。

（五）给予党纪政务处分建议

对于事故调查过程中发现的政府部门公职人员履职不当的问题及相关材料，移交大亚湾区纪检监察工委处理。

（六）其他处理建议

责成区城乡建设和综合执法局、西区街道办事处、区公安分局向区管委会作出深刻书面检查。

七、事故教训

（一）从业人员安全意识不足、风险辨识能力薄弱，未对自由的电动设备进行有效维护保养及安全隐患排查。使用电动设备时未仔细排查临时用电安全。

（二）装修公司安全生产主体责任落实不到位，安全隐患未排查，现场管理缺失。未对从业人员安全交底。

（三）物业公司安全监管不严格，日常巡查走过场，未正确落实监管责任。

八、整改建议和防范措施

为深刻吸取此次事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管。结合本次事故情况，提出以下建议措施:

(一）压实企业安全生产主体责任，确保施工安全

一是文轩居公司作为安全生产主体责任单位，要严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，建立健全公司安全管理制度，配备专职电工；公司主要负责人、现场管理人员和专职电工要加强对作业现场的安全检查，及时排除安全隐患；要加强对从业人员的安全教育培训，切实提高从业人员的安全意识和安全技能水平；**二是**桂香园物业公司要严格管理装修报备事项，加强排查装修施工现场实际与办理报备手续资料、人员证件不符的情况，采取督促整改、不予送电或扣罚违约金等措施，有效防范消除电工不在岗、专用电箱未接通使用和现场安全防护措施未落实等隐患问题。

（二）强化行业、属地安全监管责任，遏制同类事故发生

区城乡建设和综合执法局、各街道办要牢固树立红线意识和底线思维，严格执行《惠州市人民政府关于乡镇街道实行综合行政执法的公告》，落实监管责任，坚决防范化解室内装饰装修安全风险。行业主管、属地管理部门**一是**要进一步增强安全生产工作的责任感和紧迫感，进一步压实行业、属地安全监管责任；**二是**要强化室内装饰装修工程监管力度，提升监管技术力量及专业水平，迅速开展大亚湾区室内装饰装修安全专项整治行动，针对项目施工特点，督促相关企业强化用电作业、高处作业、动火作业等特殊作业的安全管理，消除监管盲区、堵塞管理漏洞；**三是**要将事故通报全区装修公司和物业公司，要求深刻吸取事故教训，举一反三，加强有用电作业的装修项目安全监督管理，督促相关责任主体单位加强巡查检查，强化隐患排查整治，消除生产安全风险；

（三）建立健全应急信息联动机制，进一步规范突发事件信息报送工作。

各部门、各街道**一是**要加强消防系统、医疗卫健系统和应急管理系统的应急信息联动，建立应急信息联动共享机制。如发现同一类的突发事件，各地各部门需第一时间向总值班室报告，并抄报同级总值班室和应急管理部门。**二是**要严格按照《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第六十九号）、《广东省突发事件应对条例》等法律法规有关要求执行突发事件信息报送工作，建立健全制度规定，制定完善工作标准，畅通和拓宽信息获取渠道,提升信息时效和质量，构建运转高效的值班工作体系，充分发挥值班室上传下达、联系左右、沟通内外的运转枢纽作用，确保政府系统联络畅通、运转高效。

[1]《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，第8.1.3条：“每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）”。

[2]《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014，第6.4.4条：“末级配电箱进线应设置总断路器，各分支回路应设置具有短路、过负荷、剩余电流动作保护功能的电器”。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，第8.2.5条“开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电保护器。当漏电保护器是同时具有短路、过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器……”

[3]《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，第5.1.4条：“在TN接零保护系统中，PE零线应单独敷设”，第5.1.10条“PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线”。

[4]《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014，第8.1.6条“下列电气装置的外露可导电部分和装置外可导电部分均应接地：1.电机、变压器、照明灯具等I类电气设备的金属外壳、基础型钢、与该电气设备连接的金属构架及靠近带电部分的金属围栏……”；第9.2.2 条：“施工现场电动工具的选用应符合下列规定：……3.当选用I类或 II 类电动工具时，I类电动工具金属外壳与保护导体(PE)应可靠连接；为其供电的末级配电箱中剩余电流保护器的额定剩余电流动作值不应大于30mA，额定剩余电流动作 时间不应大于0.1s”。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，第5.1.4，第5.2.1条“在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零：1.电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳……”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产……”

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业……”

[7]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业……”；《建设工程施工现场供用电安全规范》B50194-2014，第12.0.6条“接引、拆除电源工作，应由维护电工进行，并应设专人进行监护”；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，第3.2.2条“安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护……”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报……”，第四十六条“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本

单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案……”。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产……”

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业……”

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业……”；《建设工程施工现场供用电安全规范》B50194-2014，第12.0.6条“接引、拆除电源工作，应由维护电工进行，并应设专人进行监护”；《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，第3.2.2条“安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护……”

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报……”，第四十六条：“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案……”。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

相关稿件：

相关附件：

来源：本网　　时间：2024-12-30